

RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo n.o SEFAZ/DF 00123.456789/2024-01

CONSTRUTORA HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., pessoa juridica de direito privado, CNPJ n.o 22.333.444/0001-55, por seu advogado (OAB/DF n.o 56.789), vem interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face do Auto de Infração n.o AI-2024-00456, lavrado em 10 de maio de 2024 pela Secretaria de Estado de Fazenda do DF, que aplicou multa de R\$ 45.000,00 por suposta falta de recolhimento de ISS incidente sobre servicos de incorporacao imobiliaria, pelas razoes a seguir:

I — DOS FATOS

A autuada e empresa regularmente constituída com CNAE principal de incorporacao de empreendimentos imobiliarios, sujeita ao recolhimento de ISS na aliquota de 2% sobre o preco global do empreendimento, deduzidos os materiais de construcao fornecidos, conforme LC 116/2003.

O Auto de Infração fundamenta-se em alegada falta de recolhimento de ISS sobre o Empreendimento Vista do Cerrado, periodo de outubro a dezembro de 2023, no valor total de R\$ 150.000,00 de servicos tributaveis.

II — DO DIREITO

A autuacao e ilegal por multiplos fundamentos. Primeiro: os servicos em questao referem-se ao periodo em que o empreendimento ainda estava em fase de incorporacao, antes do habite-se, e os valores referem-se integralmente a materiais de construcao, dedutíveis da base de calculo do ISS conforme artigo 7o, paragrafo 2o, inciso I da LC 116/2003 e Sumula Vinculante 31 do STF.

Segundo: a RECORRENTE recolheu regularmente o ISS sobre os servicos de engenharia e construcao civil, conforme guias de recolhimento juntadas como Anexo I, demonstrando a inexistencia de qualquer inadimplencia tributaria.

Terceiro: o Auto de Infração carece de fundamentacao suficiente, pois nao especifica quais servicos especificamente estariam sujeitos ao ISS e nao realizados, violando o principio da motivacao dos atos administrativos (artigo 50 da Lei 9.784/99).

III — DO PEDIDO

Requer a CANCELAMENTO integral do Auto de Infração n.o AI-2024-00456, com a consequente exclusao do debito de R\$ 45.000,00 e de seus acrescimos legais, por ser

manifesta a ilegalidade da autuacao.

Brasilia/DF, 08 de junho de 2026.

Dr. Renata Borges Cavalcanti

OAB/DF n.o 56.789

Advogada da Construtora Horizonte